CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

EXPEDIENTE N° 12-2024

Demandante

Javier Próspero Quinta Manyavilca (En adelante, Contratista o Demandante)

Demandada

Gobierno Regional de Ayacucho (En adelante Entidad o Demandada)

LAUDO PARCIAL

ÁRBITRO ÚNICO:

- Katty Mendoza Murgado

Secretaría Arbitral del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

Lima, 7 de abril del 2025

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
07 ABR 2025
Nº de Registro: 152 Nº de Folios: 07 (duplex)
Hora: 08:53 a.m Firma:
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

GLOSARIO DE TÉRMINOS

EL CONTRATISTA, EL DEMANDANTE: JAVIER PRÓSPERO QUINTA MANYAVILCA

LA ENTIDAD, EL DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

LA CORTE, EL CENTRO: CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS - CECARD

CONTRATO: CONTRATO N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA META 045 "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE CHOYMACOTA TRAMO PUTIS – APULEMA – PACHACHACA – CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO", SUSCRITO EL 08 DE MARZO DE 2022.

LEY, LCE: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

REGLAMENTO, RLCE: REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

DECISIÓN N° 10

En Lima, a los 7 días del mes de abril del 2025, el Tribunal Unipersonal, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con las normas establecidas por las partes, escuchados los argumentos sometidos a su consideración y deliberado entorno a las pretensiones planteadas en los escritos postulatorios, dicta el presente laudo para poner fin a la controversia planteada.

I. LA EXISTENCIA DEL CONVENIO ARBITRAL

1. El Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, correspondiente a la adquisición de combustible para la Meta 045 "Creación y mejoramiento de la carretera San José de Choymacota, tramo Putis – Apulema – Pachachaca – Chongos, distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, provincia de Huanta - Ayacucho", por un monto de S/. 1,040,000.00, establece en su cláusula décima octava el convenio arbitral, bajo el siguiente tenor:

2. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

   Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

   Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

   Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje la cual se efectuara de manera institucional, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje institucional.

   El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

II. NORMATIVIDAD APLICABLE AL ARBITRAJE

3. A fin de resolver el fondo de la controversia, resulta de aplicación la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada por Decreto Supremo N° 169-2022-EF y la Ley N° 31535, en adelante la Ley, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF, en adelante el Reglamento.

4. De igual modo, resulta aplicable el Reglamento de Arbitraje del Centro, la Ley de Arbitraje, y serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Civil y las demás normas de derecho privado.

III. DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL UNIPERSONAL

5. El Consejo Superior del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD, mediante Carta N° 301-2024-SG-CARD-CECARD/AYA comunicó la designación como Árbitro Único a la abogada Katty Mendoza Murgado, quien aceptó el cargo mediante Carta de Aceptación de fecha 05 de junio de 2024.

IV. DESARROLLO DEL ARBITRAJE

6. Mediante Decisión N° 01 de fecha 26 de junio de 2024, se declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal conformado por la Abg. Katty Mendoza Murgado. Asimismo, se señaló como reglas arbitrales del proceso arbitral, aquellas establecidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CECARD, modificado y aprobado mediante sesión de Consejo Superior de Arbitraje de fecha 20 de abril de 2023. Por otro lado, se otorgó a las partes un plazo de cinco (05) días hábiles, a fin de que presenten una propuesta de modificación a las reglas aplicables al proceso contenidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro. De igual forma, se precisó, que, transcurrido el plazo otorgado sin que las partes presenten comentarios u observaciones a las reglas aplicables al proceso, se entenderá que están conformes con las mismas, y el Tribunal Arbitral Unipersonal procederá a declarar por consentida la presente Resolución y firmes las reglas del presente proceso arbitral.

7. Mediante Decisión N° 02 de fecha 30 de julio de 2024, se declaró consentida la Decisión N.º 01 de fecha 26 de junio de 2024, en consecuencia, se fijó en forma definitiva las reglas del proceso establecidas en dicha resolución y se ordenó continuar con las actuaciones arbitrales. Asimismo, se otorgó al señor Javier Próspero Quinta Manyavilca, el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que presente su escrito de demanda, de conformidad a lo establecido en el literal d) del numeral 1 del artículo 36 del Reglamento del Centro de Arbitraje CECARD, así como a las reglas establecidas en el Acta de Instalación. Además, se otorgó a las partes el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que cumplan con realizar el pago de los honorarios arbitrales y gastos administrativos, los cuales deberán ser informados a la Secretaría Arbitral mediante escrito, adjuntando las constancias de pago. De igual manera, se otorgó al Gobierno Regional de Ayacucho, un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con registrar los nombres y apellidos del Tribunal Arbitral Unipersonal en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Finalmente, se otorgó a la Entidad el plazo de diez días hábiles, a fin de que realice la gestión necesaria para habilitar al Árbitro Único formular su declaración jurada de intereses conforme lo estipula el literal w) del artículo 3 de la Ley N.º 31227.

8. Mediante Decisión N° 03 de fecha 28 de agosto de 2024, se tuvo por cumplido el registro de los datos de la árbitro única en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE, mediante el escrito de fecha 16 de

agosto de 2024, presentado por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, se tuvo por cumplido el registro y habilitación en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI), a fin de que la árbitro única proceda a formular su Declaración Jurada de Intereses en el presente arbitraje, conforme a lo estipulado en la Ley N.° 31227. Se informó a las partes que la formulación de la Declaración Jurada de Intereses de la árbitro única será efectuada dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación de la mencionada.

Se tuvo por presentado el escrito de demanda, formulado por el señor Javier Próspero Manyavilca. Seguidamente, se otorgó a dicha parte el plazo de tres (03) días hábiles a fin de que subsane la observación contenida en el numeral 7 de la parte considerativa de la mencionada Decisión; bajo responsabilidad, debiendo ser ofrecidos los medios probatorios señalados en el Anexo 1-T: Carta N.°014-2023-AYACUCHO-ALC de su escrito de demanda. Además, se mantuvo en reserva el escrito de demanda arbitral en secretaría arbitral, hasta el vencimiento del plazo para subsanar la omisión advertida. Asimismo, se requirió a Javier Próspero Manyavilca presentar un juego impreso de la demanda y sus anexos, a fin de archivarse en el expediente físico; por lo cual, se le otorgó el plazo de tres (03) días hábiles. También, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N.°36-2024-SG-CARD-CECARD/24 de fecha 16 de agosto de 2024. En consecuencia, se ordenó a las partes a proceder con su cumplimiento. Finalmente, se tuvo presente la variación del domicilio institucional del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD, para que las notificaciones y diligencias sean efectuadas en dicho local.

9. Mediante Decisión N° 04 de fecha 13 de septiembre de 2024, se tuvo presente el escrito de fecha 02 de septiembre de 2024, presentado por el Contratista. En consecuencia, por subsanado el escrito de demanda de fecha 14 de agosto de 2024. Asimismo, se admitió a trámite la demanda de fecha 14 de agosto de 2024, presentado por el Contratista. De igual forma, se tuvo presente el primer otrosí digo del escrito de demanda, en el que el Contratista se reservó el derecho de ampliar argumentos, así como reformular nuestras pretensiones, ampliarlas, variarlas, efectuar aclaraciones y/o precisiones vinculadas a las mismas, así como ofrecer nuevos medios probatorios. Por otro lado, se corrió traslado del escrito de demanda y de su correspondiente subsanación a la Entidad, a fin de que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con manifestar lo conveniente a su derecho. De igual forma, se tuvo presente el escrito de fecha 03 de septiembre de 2024, presentado por el señor Javier Prospero Quinta Manyavilca. En consecuencia, se tuvo por cumplido el requerimiento de presentar el juego impreso de su demanda y anexos. Finalmente, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N°41-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 9 de

septiembre de 2024. En consecuencia, se ordenó a las partes a proceder con su cumplimiento.

10. Mediante Decisión N° 05 de fecha 22 de octubre de 2024, se admitió a trámite la contestación de la demanda, presentada por la Entidad. En consecuencia, se puso en conocimiento del señor Javier Próspero Quinta Manyavilca. Asimismo, se admitió a trámite la excepción de caducidad deducida por la Procuraduría del Gobierno Regional de Ayacucho. En consecuencia, se corrió traslado al Contratista, a efectos de que en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado con la mencionada Decisión, cumpla con contestarla.

11. Mediante Decisión N° 06 de fecha 22 de noviembre de 2024, se tuvo por presente el escrito de fecha 06 de noviembre de 2024, presentado por el Contratista, con sumilla "Absuelvo contestación y excepción de caducidad"; en consecuencia, se puso en conocimiento de su contraparte. Por otro lado, se citó a las partes a una audiencia especial, la cual se llevaría a cabo a través de la plataforma virtual Google Meet el día martes 10 de diciembre de 2024, a las 9:30 a. m. Asimismo, se solicitó a las partes que comunicaran, con tres (03) días hábiles de anticipación al foro, al Tribunal Arbitral Unipersonal, los nombres completos y números de Documento de Identificación Nacional (DNI) de las personas que participarían en dicha audiencia; así como que indicaran si harían o no uso de medios audiovisuales para su oportuna coordinación. Además, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N°55-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de la fecha 12 de noviembre de 2024. En consecuencia, se puso en conocimiento de las partes y se exhortó al Contratista a cumplir con los pagos señalados en la orden de secretaría general N°55-2024-SG-CARD-CECARD/AYA y, dentro del plazo que establece la misma. Bajo apercibimiento de suspender las actuaciones arbitrales, en caso de persistir la falta de pago, conforme establece el artículo N°87 del Reglamento de Arbitraje del Centro.

12. Mediante Decisión N° 07 de fecha 05 de diciembre de 2024, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N°63-2024-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 03 de diciembre de 2024. En consecuencia, se puso en conocimiento de las partes. Continuamente se suspendió las actuaciones arbitrales por el plazo de veinte (20) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87° del Reglamento. Se precisó que, transcurrido el plazo de suspensión del arbitraje sin que se verifique el pago que corresponde, el Árbitro Único podrá disponer el archivo de las actuaciones arbitrales. Asimismo, se dispuso suspender la audiencia especial de excepción, la cual sería reprogramada para una fecha posterior y comunicada oportunamente, en caso de que se decrete el levantamiento de la suspensión arbitral.

13. Mediante Decisión N° 08 de fecha 20 de enero de 2025, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N°03-2025-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 20

de enero de 2025. En consecuencia, se puso en conocimiento de las partes. De igual forma, se prorrogó la suspensión del proceso por el término de diez días hábiles adicionales, computado desde el día siguiente de notificado con la presente. Asimismo, se dejó constancia que, vencido el plazo sin que el Contratista acredite el pago del saldo de los honorarios arbitrales subrogados y el IR-8% del recibo por honorarios N°E001-1147 (S/ 187.39), se dispondría el archivo definitivo del proceso arbitral.

14. Mediante Decisión N° 09 de fecha 25 de febrero de 2025, se tuvo presente la Orden de Secretaría General N°7-2025-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 12 de febrero de 2025. En consecuencia, se puso en conocimiento de las partes y, se ordenó su cumplimiento dentro del plazo de que establece la propia orden. Asimismo, se levantó la suspensión de las actuaciones procesales y se continuó con el trámite del proceso. De igual forma, se tuvo presente el escrito de fecha 07 de febrero de 2025 presentado por el Procurador Público del Gobierno Regional de Ayacucho. En consecuencia, no se dio a lugar, el Archivo del Proceso Arbitral solicitado por la Entidad. Además, se reprogramó el desarrollo de la audiencia especial de excepción para el día martes 11 de marzo de 2025, a las 9:30 am horas; también se requirió a las partes que, con una anticipación de tres (03) días hábiles y mediante escrito dirigido a la Secretaría Arbitral, remitan los nombres completos y números de DNI de las personas que participarían en la audiencia e indiquen si harían uso o no de medios audiovisuales durante la sesión.

15. Con fecha 11 de marzo de 2025, se llevó a cabo la audiencia especial de excepción, la cual fue registrada en el acta y, finalmente, se fijó el plazo para emitir el laudo parcial que resuelve la excepción en treinta (30) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la referida acta. Dicho plazo podría ser prorrogado excepcionalmente por un período adicional de quince (15) días hábiles.

<u>POSICIÓN DE LA ENTIDAD</u>

16. La Entidad sustenta su excepción señalando lo siguiente:

- La Entidad sostiene que en el presente caso la materia demandada por Javier Próspero Quinta Manyavilca viene a ser la declaración de entrega de 4600 galones de combustible y conforme a ello el pago por los mismos, no obstante, esta pretensión mantiene un plazo de caducidad previsto por la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 45.5, donde se expresa que "*para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones de metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles*

conforme a lo señalado en el reglamento".

- Consideran, que del referido precepto legal se extrae la habilitación del derecho al Contratista, en este caso, Javier Próspero Quinta Manyavilca, de recurrir al procedimiento de solución de controversias, a efectos de requerir la recepción y conformidad de la contraprestación dentro de los 30 días hábiles. El demandante Javier Próspero Quinta Manyavilca, demanda la declaración de entrega y pago, que no es otra cosa que la recepción de los 4600 galones de combustible. Sobre la pretensión demandada, conforme se advirtió del numeral 45.5 del art. 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, se encuentra en su ejercicio, sujeta al plazo de 30 días hábiles. En el caso, este plazo se computaría a partir de la fecha de resuelto el contrato, esto es, 03 de enero de 2023, en tanto la resolución de contrato se produjo en fecha 30 de diciembre de 2022, por lo que dicho plazo habría vencido en fecha 10 de febrero de 2023, no obstante, el inicio del proceso arbitral excede ampliamente este plazo, siendo que a la fecha de iniciada el derecho ya se encontraba caduco.

- Advierten que la pretensión demandada (Primera y Segunda Pretensión) ha sido materia de demanda fuera del plazo hábil, en ausencia de condiciones para su procedencia, habiéndose la parte demandada excepcionado conforme a ello, se declare fundada la excepción respectiva y conforme a ello, se declare que la presente demanda carece de sustento legal y que el pago de costos del presente arbitraje únicamente al demandante, al haber impulsado el presente procedimiento arbitral a sabiendas de la ausencia de términos de ley y por lo tanto el ser temerarias y manifiestamente infundadas.

<u>POSICIÓN DEL CONTRATISTA:</u>

17. Ante ello, mediante escrito de fecha 05 de noviembre de 2023, el Contratista absuelve el traslado de la excepción deducida, manifestando lo siguiente:

- El Contratista sostiene que, conforme a la demanda, entre sus pretensiones se encuentra la declaración del cumplimiento de la entrega de 4,600 galones de combustible para la Meta 045, el cual no es equivalente a la recepción señalada por el demandado, pues conforme al numeral 168.1 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, establece "La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria". En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección la recepción, es decir, en el presente caso no se encuentran frente a una controversia referente a la recepción, tal es el caso, que en ningún momento, en este proceso, se requirió que se efectúe la recepción de combustible por parte de la Entidad-Área Usuaria, mucho menos existe discrepancia sobre la cantidad u otros que genere controversia

respecto a la recepción, en ese sentido, su pretensión no está amparada en el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones, el cual establece que, frente a las controversias referentes a la recepción y conformidad de la pretensión, se tiene que iniciar el respectivo modelo de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento, el mismo que no corresponde aplicar en el presente caso.

- Asimismo, amparan su petición en el numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley de contrataciones, que establece "El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta (...)", en ese sentido, en el presente caso, conforme al fundamento primero, segundo y tercero, se acredita la prestación efectiva de 4600 galones de combustible a favor de la Entidad, correspondiendo el pago de la S/. 106,950.00 soles, asimismo se encuentra amparado con diversos Informes emitidos por la Entidad, mediante el cual reconocen que se efectúe el pago por la prestación de combustible.

- En ese sentido, el Contratista sostiene que de acuerdo a la normativa vigente - el Contrato N°12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, fecha 08 de marzo de 2022, pese a existir una resolución parcial del contrato referente a la cantidad restante de los 4,600 galones de combustible, se encuentra vigente hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago correspondiente, en ese sentido, de acuerdo numeral 45.1 del artículo 45 de la referida Ley, que establece "Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje (...)"; por consiguiente el derecho a iniciar el presente proceso arbitral, sobre el pago por el suministro de 4,600 galones de combustible por el monto de S/. 106,950.00 SOLES, se encuentra amparado. En consideración a los mencionados fundamentos, el Contratista sostiene que se deberá declarar infundada la excepción de caducidad planteada por la Entidad.

<u>POSICIÓN DEL TRIBUNAL UNIPERSONAL</u>

18. Para iniciar el análisis correspondiente a la excepción deducida, es importante destacar que la caducidad es aquella institución de derecho sustantivo que funge como mecanismo de extinción para las relaciones jurídicas. Por ello, el Código Civil regula la caducidad en su artículo 2003 de la siguiente manera:

    "**Artículo 2003.- Efectos de la caducidad**
    La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente."

19. Sobre el particular, Monroy Gálvez señala que: "La caducidad es una institución del derecho material referida a actos, instituciones o derechos, siendo este último caso de uso más común e interesante para el proceso. Se caracteriza porque extingue el derecho material como consecuencia del transcurso del tiempo".

20. Por su parte, Roger Merino indica que: "La caducidad se configura por el mero transcurso del plazo establecido expresamente por una norma imperativa, y tiene como efecto la extinción de situaciones jurídicas sustanciales".

21. Asimismo, el autor antes mencionado, citando a De Cossío y Corral, recalca que: "la extinción de la caducidad es imperativa y viene determinada por el mandato directo del legislador y es irrenunciable al caer fuera del poder de las partes vaciar sus efectos y evitarlos". En ese sentido, nuestro Código Civil establece ciertas reglas para la caducidad, entre ellas, las siguientes:

> "Artículo 2004.- Legalidad en plazos de caducidad
> Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario.
>
> Artículo 2005.- Continuidad de la caducidad
> La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8.
>
> Artículo 2006.- Declaración de caducidad
> La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte."

22. En síntesis, se puede observar que los plazos de caducidad sólo pueden ser fijados expresamente por ley, entendiéndose que tal disposición se refiere a una norma con rango de ley.

23. Por otro lado, se evidencia que la ley ha previsto que los plazos de caducidad no sean ininterrumpidos ni suspendidos, teniendo como supuesto de suspensión solamente uno; finalmente, se establece que la caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte.

24. Habiéndose delimitado el marco general de la caducidad como figura jurídica en el derecho civil, debe tenerse en cuenta sus alcances en materia de contrataciones del Estado. Por lo tanto, corresponde a este Tribunal Unipersonal determinar cuál es el marco normativo que rige para este Contrato, a fin de establecer las normas aplicables para resolver la presente cuestión previa. Es así que, este Tribunal Unipersonal advierte que el presente Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, fue celebrado entre el señor Javier Próspero Quinta Manyavilca con el Gobierno Regional de Ayacucho, con fecha 8 de marzo de 2022. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, respecto de la convocatoria del presente proceso de selección, esto es la

Subasta Inversa Electrónica N° 011-2022-HMPP/CONSULTORIA DE OBRAS data del 17 de febrero de 2022.

25. Que, en ese sentido, cabe precisar que el mencionado proceso de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante, la LCE) y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, RLCE); normas que resultan aplicables al Contrato.

26. Siendo así, es necesario que se tenga presente lo establecido en el artículo 45 de la LCE, en el cual se establece lo siguiente:

> "Artículo 45. Medios de solución de controversias de la ejecución contractual
>
> 45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. En el reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje
>
> (...)
>
> 45.5 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.
>
> 45.6 En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.
>
> 45.9 Todos los plazos señalados en los numerales precedentes son de caducidad."(el resaltado es nuestro)

27. A partir del citado artículo, se puede afirmar lo siguiente:

    a. En primer lugar, en la LCE aplicable al presente arbitraje, se ha establecido como mecanismos de solución de controversias a la conciliación y al arbitraje. En tal sentido, la propia norma ha dado especial relevancia al acuerdo entre las partes, como elemento regulador que define cuál de los dos medios antes citados puede ser

empleado para remediar las controversias surgidas a nivel de la relación contractual que las vincula.

b. En segundo lugar, se tiene que en la LCE se ha determinado que las controversias suscitadas a nivel de temas específicos, tales como: i) nulidad, ii)ampliación de plazo, iii) resolución, iv) recepción y conformidad, v) valorizaciones y metrados; y vi) liquidación, se resolverán mediante conciliación o arbitraje–dependiendo del acuerdo entre las partes– dentro de un plazo de caducidad de 30 días.

c. Por último, se ha especificado expresamente que en supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.

28. Habiendo delimitado las bases normativas aplicables, corresponde ahora aplicar todo lo antes señalado a lo argumentado por las partes. Para ello, es importante se tenga en cuenta que, de acuerdo con la Cláusula Décima Octava del Contrato, las partes pueden recurrir a conciliación o arbitraje de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Así, dicha cláusula dispone lo siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje la cual se efectuara de manera institucional, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje institucional.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

29. Atendiendo a lo antes señalado, la Entidad ha deducido una excepción de caducidad, argumentando que la primera y segunda pretensión han sido materia de demanda fuera del plazo legalmente establecido. En ese sentido, precisa que para pretensiones que buscan se tenga por recepcionado el bien y se proceda al pago, el plazo de caducidad es de 30 días y se computa a partir de la fecha de resuelto el Contrato, esto es, 03 de enero de 2023, en tanto la resolución de Contrato se produjo en fecha 30 de

diciembre de 2022, por lo que, dicho plazo habría vencido en fecha 10 de febrero de 2023, no obstante, el inicio del presente proceso arbitral excede ampliamente este plazo, siendo que a la fecha de iniciado ya se encontraba caduco.

30. Ante tales argumentos, corresponde a este Tribunal Unipersonal determinar si el arbitraje, en relación a la primera y segunda pretensión de la demanda, ha sido interpuesto dentro o fuera del plazo de caducidad establecido en el marco normativo aplicable. Para ello, es imprescindible delimitar con precisión la materia controvertida en el presente arbitraje que es materia de cuestionamiento por caducidad.

31. En ese sentido, se evidencia que a través de la primera y segunda pretensión formulada por el Contratista, se plantea lo siguiente:

> ***PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:*** *Que el Tribunal Arbitral declare que el suscrito ha cumplido con realizar la entrega de 4,600 galones de combustible para la Meta 045 "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota Tramo Putis - Apulema – Pachachaca - Chomgos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta -Ayacucho", derivado de la ejecución del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, antes de la resolución parcial.*
>
> ***SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL:*** *Que se ordene al Gobierno Regional de Ayacucho al pago de la suma total de S/. 106,950.00 soles por concepto de suministro de 4,600 galones de combustible para la Meta 045 "Creación y Mejoramiento de la Carretera San José de Choymacota Tramo Putis - Apulema – Pachachaca - Chomgos, Distrito de Santillana, Sivia y Llochegua, Provincia de Huanta -Ayacucho", derivado de la ejecución del Contrato N° 12-2022-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF.*

32. Atendiendo a lo antes señalado, se evidencia que como primera pretensión se reclama se declare que el Contratista ha cumplido con la entrega de 4,600 galones de combustible a favor de la Entidad; mientras que, como segunda pretensión, se requiere se ordene el pago de la suma total de S/ 106,950.00 por concepto de suministro de 4,600 galones de combustible. En ese escenario, se evidencia que la primera pretensión, no tiene como objeto se declare se ha recepcionado los 4,600 galones de combustible en los términos de lo dispuesto por el artículo 168 del RLCE, el mismo que establece las condiciones y requisitos para su otorgamiento. En ese sentido, el artículo 168 del RLCE, dispone lo siguiente:

> "**Artículo 168. Recepción y conformidad**
>
> 168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

> 168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.
>
> (...)".

33. Siendo así, no habiéndose reclamado como parte de la primera pretensión nada relacionado con la recepción de los bienes y no existiendo dentro del detalle de materias sancionadas con caducidad, según el artículo 45.5 del RLCE, la entrega de bienes, no corresponde declarar la caducidad de dicha pretensión.

34. Por su parte, en la segunda pretensión materia de cuestionamiento lo que se evidencia es un reclamo que pago, el cual no se encuentra sancionado con el plazo de caducidad establecido en el artículo 45.5 del RLCE.

35. Atendiendo a ello, en virtud del artículo 45.6 del RLCE, las controversias distintas a las específicamente detalladas en el artículo 45.5 del mencionado dispositivo legal, pueden ser sometidas a arbitraje en cualquier momento previo a la fecha del pago final.

36. Siendo así, se advierte que las materias que forman parte de la primera y segunda pretensión no se encuentran dentro de aquellas específicamente detalladas en el artículo 45.5 del RLCE, por lo que corresponde declarar infundada la excepción de caducidad interpuesta por la Entidad.

Por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Unipersonal, **RESUELVE**:

ÚNICO.- DECLARAR INFUNDADA la excepción de caducidad deducida por el Gobierno Regional de Ayacucho mediante el escrito con sumilla "Contesto demanda arbitral y formulo excepción", presentada con fecha 27 de setiembre de 2024.

NOTIFÍQUESE A LAS PARTES.

KATTY MENDOZA MURGADO
ÁRBITRO ÚNICO